

1501094-85.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/10/2022

... firme e segura, em relação ao tráfico, não havendo que se falar em uso de entorpecente.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico (desde a menoridade). Desde 2019 já possui passagem pela Vara da Infância e Juventude em fatos relacionados a roubo qualificado e tráfico.

Da dosimetria da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501094-85.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501094-85.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150720/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25349603 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2150720 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI GABRIEL MOTA FRANCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

DAVI GABRIEL MOTA FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de junho de 2022, por volta das 12 horas e 50 minutos, na Rua Rosângela Aparecida de Oliveira, próximo ao numeral 142, Habiteto, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 80 porções de Tetrahydrocannabinol - THC "maconha", com peso líquido de 178,77g, 30 porções de

Cocaína, com peso líquido de 3,58g e 47 porções de Cocaína na forma de Crack, com peso líquido de 8,21g, substâncias estas entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão (fls.14) e o laudo de constatação (fls.16/21).

Narram os autos que, na data mencionada, policiais militares patrulhavam pelo local, conhecido por ser ponto de tráfico, quando avistaram alguns indivíduos defronte a um comércio. Na ocasião, os indivíduos fugiram sem ser identificados assim que avistaram a presença policial, enquanto o denunciado correu para o interior do bar, e tentou dispensar algo que trazia consigo em uma mesa de bilhar, sendo detido para abordagem.

Em revista pessoal, no bolso da calça de DAVI, foram apreendidos o valor de R\$ 200,00 em notas diversas, e no bolso de sua blusa, localizados 08 porções de crack. Na mesa de bilhar, foram apreendidos 06 porções de cocaína e 02 porções de maconha.

Em averiguação na calçada defronte ao comércio, com o auxílio de um cão farejador, foi localizado no interior de uma caçamba, 78 porções de maconha, 39 porções de crack e 24 porções de cocaína.

As circunstâncias da prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico, a natureza de grande parte das drogas apreendidas, de alto poder viciante, bem como a forma como os entorpecentes estavam embalados em inúmeras porções, prontas para a venda, sua variedade, e os valores em dinheiro apreendidos, frutos da mercancia ilícita, demonstram que seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 06).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.18).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.14).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.16 a 21 e 126 a 128).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.43 a 44).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, duas testemunhas de defesa e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal, não havendo que se falar em desclassificação para o uso de entorpecente e não há que se falar em falta de provas, como quer a defesa.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu negou a traficância.

Mas sua versão está isolada do conjunto probatório.

As testemunhas de defesa nada disseram sobre os fatos narrados na denúncia.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram que no dia dos fatos, o réu traficava entorpecentes.

A testemunha Jota Stefani Cylos disse em juízo que ali existem várias “biqueiras, boca de fumo” e o réu confessou que estava traficando. E no dia, o réu ao visualizar a viatura, o réu correu para o bar. Com o Davi encontraram 8 pedras de crack e dinheiro e utilizando um cão de faro na busca na caçamba onde o réu estava próximo, foram localizados mais drogas e ele confessou que estava traficando.

A testemunha Leandro Feliciano Silva disse em juízo que estavam em patrulhamento e lá tem diversos pontos como tráfico de entorpecentes. O réu ao avistar a viatura, o réu Davi entrou no bar e na blusa foram encontrados entorpecentes e na mesa de bilhar, mais entorpecentes. No trabalho do cão foram localizados mais drogas e o réu assumiu que estava na venda do tráfico.

Ressalte-se que não teriam as testemunhas de acusação qualquer motivo para incriminar um inocente.

Em sua grande maioria, pequenos traficantes iniciam a venda, por falta de emprego e por falta de recurso financeiro. Por outro lado, o réu está no caminho do crime desde a menoridade, pouco se preocupando em ter atividade lícita para manter o seu sustento.

Prova firme e segura, em relação ao tráfico, não havendo que se falar em uso de entorpecente.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico (desde a menoridade). Desde 2019 já possui passagem pela Vara da Infância e Juventude em fatos relacionados a roubo qualificado e tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrarias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado a favor do réu na segunda fase, e mesmo que houvesse (confissão e menoridade relativa), a pena-base já está fixada no mínimo legal

(Súmula 231 do STJ). Conforme dito, apesar do réu ser menor de 21 anos, não há como diminuir a pena pela circunstância atenuante, porque já foi fixada no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que ficou provado sua atividade desde a época da menoridade (Em 2019, passagem na Vara da Infância e Juventude relacionada a roubo e tráfico).

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, ainda mais usuário, situação a indicar que sempre estará envolvido como o tráfico de entorpecentes para sustentar o vício.

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 19 de janeiro de 2022.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu DAVI GABRIEL MOTA FRANCO, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA